

ஒப்படைக்கவும்” என உத்தரவிடப் பட்டிருந்தது. பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சிறுமிக்கு தேசத்தின் நீதித்துறை வழங்கும் ஆறுதல், ஆதரவு, அறிவுரை மற்றும் அன்புமொழியாக அந்தக் கடிதம் பார்க்கப்பட்டு, மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றது.

நீதிபதியின் உருக்கமான அந்தக் கடிதம் இங்கே...

...தீர்ப்புரை முடிவதற்கு முன், இந்த நீதிமன்றம் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியிடம், ஒரு தீர்ப்பின் சம்பிரதாய மொழியில் அல்லாமல், அவளது குரலைக் கேட்ட, அவளது வார்த்தைகளைப் படித்த, அவளது துணிச்சலால் நெகிழ்ந்த ஒரு நீதிபதியின் வார்த்தைகளாக இதைத் தெரிவித்தாக வேண்டும்.

அன்புள்ள குழந்தையே,

“பேட்டா (செல்லமாக), இந்த நீதிமன்றம் நீ சொன்னவற்றை எல்லாம் காதுகொடுத்துக் கேட்டது. “அந்த ‘மாமா’வை வயதாகும் வரை சிறையில் வைத்திருங்கள்” என நீ கூறியதைக் கேட்டோம். இதோ, இந்தத் தீர்ப்பு தான் உனக்கான பதில்.

நீ ‘மாமா’ என்று அழைத்த அந்த மனிதர், இந்த நீதிமன்ற உத்தரவினால் இனி ஒருபோதும் சுதந்திரமாக நடமாட முடியாது. அவர் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு கூண்டுக்குள் தான் வாழ வேண்டும். நீ சொன்னது போல் அவர் அந்தக் கூண்டிலேயே வயதாகி, பிறகு இறந்து விடுவார். இனி அவர் ஒருபோதும் உன்னையோ, உன் தங்கையையோ, வேறு யாரையுமோ எதுவும் செய்ய முடியாது.

இந்த நீதிமன்றம் இதுவரை பார்த்ததிலேயே மிகவும் தைரியமான சிறுமி நீதான். நீ, இந்த நீதிமன்றத்துக்கு வந்தாய், உன்னை காயப்படுத்தியவரை சுட்டிக்காட்டி, உண்மையைச் சொன்னாய்.

நீ ‘மாமா’ என்று அழைத்த அந்த மனிதர் உனக்கு மிகவும் மோசமான ஒன்றைச் செய்துவிட்டார். ஆனால், நீ பயந்து அமைதியாக இருந்து விடாமல், உன் அம்மாவிடம் அதைச் சொல்லி இருக்கிறாய். உனது தைரியமான அந்தச் செயலால் இனி அந்த ‘மாமா’வால் எந்தக் குழந்தையையும் தொந்தரவு செய்ய முடியாது.



ரஞ்சனி

இந்த நீதிமன்றத்தால் உனது குழந்தை பருவத்தைத் திரும்பிக் கொடுக்க முடியாது. ஆனால், சத்தியமாக நீ சொன்னதை இந்த கோர்ட் கேட்டு, உன் கோரிக்கையை நிறைவேற்றியுள்ளது. உன்னைக் காயப்படுத்தியவன் இனி ஒருபோதும் சுதந்திர மனிதனாக அந்தச் சூரியனை பார்க்க முடியாது.

பேட்டா, இப்போது நீ போ. உன் வாழ்க்கையை வாழ். பள்ளிக்குச் செல். நண்பர்களை உருவாக்கிக்கொள். சிரி, விளையாடு. கனவு காண். உனது துணிச்சலை இந்த நீதிமன்றம் எப்போதும் நினைவில் வைத்திருக்கும்!”

இந்த உணர்ச்சிபூர்வமான கடிதம், தேசத்தையே நெகிழ வைத்துள்ளது. தேசம் தாண்டியும் கவனம் பெற்றுள்ளது. நீதித் துறையின் இத்தகு நெகிழ்வான செயல்பாட்டுக்குக் காரணம், அந்தக் குழந்தையின் துணிச்சல்தான்.

தான் ‘மாமா’ என அழைத்த ஒருவர் தனக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்தபோது, அஞ்சிவிடாமல், யாரிடமும் சொல்லாமல் மறைத்து விடாமல், தன் தாயிடம் தெரிவித்து, துணிச்சலாக கோர்ட் படிக்கட்டு ஏறி நீதிபதியிடம் குற்றத்தை எடுத்துக் கூறியுள்ளது அந்த குழந்தை. அதுவே, ஒரு நீதிபதியை தீர்ப்பைத் தாண்டி இப்படி அன்பு மொழி பேச வைத்துள்ளது. நம் குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பை பலப்படுத்துவோம். குற்றம் நடந்தால் தைரியமாக பெற்றோர், ஆசிரியர்களிடம் சொல்லச் சொல்வோம்.

பாலியல் குற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தைக்கு நீதிபதி கடிதம் எழுதியுள்ளது அரிதானதாக இருக்கலாம். ஆனால், போக்சோ வழக்குகள் நம் நீதிமன்றங்களுக்கு வழக்கமாகிவிட்ட ஒரு குற்றம். அரசு குற்றத் தரவுகளின்படி, 2024-ம் ஆண்டில் மட்டும் இந்தியாவில் 69,000 க்கும் மேற்பட்ட போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. பெற்றோர்கள், சமூகம், காவல் துறை, நீதித்துறை, மத்திய, மாநில அரசுகள் என ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டின் மூலம் ஒழிப்போம் இந்தக் குற்றத்தை.